

BEOS-1749/25

Warszawa, 14 października 2025 r.

WYDZIAŁ OBSŁUGI PREZYDIUM SEJMU

L.dz. SP5-III-020.257.9.2025

Data wpływu 14. 10. 2025

Pan **Do druku nr 1730**

Szymon Hołownia

Marszałek Sejmu

Rzeczypospolitej Polskiej

**Opinia w sprawie oceny skutków regulacji poselskiego projektu ustawy
o ustanowieniu Dnia Inwalidy Wojennego
(druk sejmowy nr 1730)**

Na podstawie art. 34 ust. 9a uchwały Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 lipca 1992 r.
– Regulamin Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej (Monitor Polski z 2022 r. poz. 990, ze zm.)
sporządza się następującą opinię:

I. Problem, który zamierzają rozwiązać Wnioskodawcy

Zgodnie z uzasadnieniem projektu i deklarowanymi skutkami regulacji (DSR) proponowana ustawa służy rozwiązaniu problemu, jakim jest brak uhonorowania inwalidów wojennych świętem państwowym.

II. Rozwiązanie rekomendowane przez Wnioskodawców

Projekt zakłada ustanowienie Dnia Inwalidy Wojennego jako święta państwowego. Święto, obchodzone 12 kwietnia, ma być wyrazem uznania zasług i poświęcenia osób, które w wyniku działań wojennych lub służby wojskowej doznały trwałego uszczerbku na zdrowiu, oraz wyrazem szacunku dla ich cierpienia, odwagi i poświęcenia na rzecz Ojczyzny.

Projektowana ustawa ma wejść w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

III. Inne rozwiązania rozważane przez Wnioskodawców

Wnioskodawcy nie rozważali innych rozwiązań.

IV. Rozwiązania przyjmowane w innych państwach, w szczególności państwach członkowskich OECD/UE

Projekt ustawy o ustanowieniu Dnia Inwalidy Wojennego jako święta państwowego, którego celem jest formalne wyróżnienie osób poszkodowanych

w służbie wojskowej, wpisuje się w jeden z dwóch głównych modeli honorowania weteranów i poszkodowanych. W kontekście międzynarodowym przyjmuje się, że termin „weteran” obejmuje również osoby poszkodowane w wyniku działań wojennych i służby, a więc inwalidów wojennych. Model ustanowienia odrębnego, ustawowo wolnego od pracy dnia na cześć weteranów lub poszkodowanych nie stanowi dominującego rozwiązania w Unii Europejskiej, jest natomiast zbieżny z rozwiązaniami przyjętymi np. w Stanach Zjednoczonych.

Większość państw członkowskich UE nie posiada odrębnego ustawowo wolnego od pracy święta dedykowanego wyłącznie inwalidom wojennym. Wyrażanie hołdu inwalidom wojennym realizowane jest w trakcie obchodów innych świąt wolnych od pracy lub podczas uroczystości tematycznych przypadających w dniu roboczym.

Przykładem włączenia upamiętnienia weteranów w istniejący dzień wolny jest 11 listopada, który we Francji i Belgii jest ustawowo wolnym świętem państwowym znanym jako Dzień Rozejmu (*Jour de l'Armistice*). Chociaż upamiętnia on koniec I wojny światowej (ustawa uznająca go za święto narodowe we Francji pochodzi z 24 października 1922 r.), w praktyce pełni rolę głównego dnia oddania czci poległym i weteranom. Należy dodać, że we Francji, ustawą z 28 lutego 2012 r., rozszerzono tę cześć na wszystkich „poległych za Francję” (*morts pour la France*) w konfliktach dawnych i obecnych, w tym w operacjach zewnętrznych. Charakter Dnia Rozejmu jest porównywalny do amerykańskiego święta *Memorial Day*, które honoruje poległych¹.

W państwach europejskich popularne są inne uroczystości państwowe i wojskowe, w ramach których honorowani są weterani. Należą do nich np. 8 maja (Dzień Zwycięstwa), obchodzony jako ustawowo wolny dzień m.in. w Czechach, Francji i Słowacji, a także inne daty hołdu związane z misjami zagranicznymi, takie jak 29 maja (Międzynarodowy Dzień Uczestników Misji Pokojowych ONZ) oraz 15 czerwca (ustanowiony w 2024 r. Dzień Weterana Bundeswehry w Niemczech, który nie jest dniem wolnym od pracy)².

Wiele państw członkowskich UE obchodzi ustanowiony dzień uhonorowania lub dzień pamięci dla weteranów, który nie jest dniem wolnym od pracy. Należą do nich Holandia (gdzie Dzień Weterana przypada w ostatnią sobotę czerwca), Estonia (gdzie 23 kwietnia, Dzień Weteranów, jest Dniem Flagowym powiązaniem z akcją promocyjną *Veterans'Rock*), a także Czechy (gdzie w dniu 11 listopada obchodzony jest Dzień Weteranów Wojennych jako *významný den* – ważny dzień roboczy). W Finlandii ustanowiono święto o nazwie Dzień Inwalidy Wojennego (*Sotainvalidipäivä*), które przypada 18 sierpnia³, i które można porównać do

¹ *Que commémore-t-on le 11 novembre ?*, <https://www.vie-publique.fr/questions-reponses/271683-que-commemore-t-le-11-novembre> [wszystkie źródła internetowe cytowane w niniejszej opinii zostały sprawdzone 13 X 2025 r.].

² Werkhäuser N., *Niemcy świętują pierwszy Dzień Weterana*, DW, 15 VI 2025 r., <https://www.dw.com/pl/niemcy-%C5%9Bwi%C4%99tu%C4%85-pierwszy-dzie%C5%84-weterana/a-72912081>.

³ *Sotainvalidipäivä 18. elokuuta*, <https://sotainvalidit.fi/sotainvalidien-perinnetyo/sotainvalidipaiva-18-elokuuta/>.

projektowanego rozwiązania, przy czym również nie jest to ustawowe święto państwowe.

Wyjątkiem od modelu składania hołdu weteranom w dniu roboczym jest Chorwacja, która ustanowiła z tej okazji wolne święto państwowe, a nazwa wprost honoruje współczesnych weteranów (a tym samym również inwalidów wojennych). Świętem tym jest obchodzony 5 sierpnia Dzień Zwycięstwa i Narodowej Wdzięczności oraz Dzień Chorwackich Obrońców (*Dan pobjede i domovinske zahvalnosti i Dan hrvatskih branitelja*). Obrońcy stanowią kategorię weteranów ściśle związaną z chorwacką wojną o niepodległość.

Spośród państw należących do OECD, Stany Zjednoczone stosują model ustanowienia odrębnego wolnego od pracy święta weteranów (*Veterans Day*, 11 listopada), które honoruje również inwalidów wojennych. W Dniu Weteranów honoruje się głównie żyjących weteranów i inwalidów wojennych. Pamięci zmarłych żołnierzy poświęcone jest odrębne święto – *Memorial Day*, obchodzone w maju.

Z kolei w Kanadzie Dzień Pamięci (*Remembrance Day*, 11 listopada), tożsamy historycznie z Dniem Rozejmu we Francji i Belgii, jest kulminacją Tygodnia Weteranów (*Veterans' Week*). Obchody, których symbolem jest czerwony mak, obejmują także Dzień Rdzennych Weteranów (*Indigenous Veterans Day*) obchodzony 8 listopada, upamiętniający wkład rdzennych mieszkańców w państwowość Kanady. Dzień Pamięci służy uhonorowaniu służby, męstwa i poświęcenia Weteranów Kanady oraz pamięci poległych i ofiar konfliktów. Dzień 11 listopada jest dniem wolnym od pracy w większości prowincji i terytoriów (tj. zgodnie z prawem poszczególnych prowincji i terytoriów) oraz dla wszystkich pracowników objętych regulacjami federalnymi⁴.

V. Skutki prawne projektowanej ustawy

1.

Projekt składa się z preambuły i trzech artykułów, ustanawiając dzień 12 kwietnia Dniem Inwalidy Wojennego, wskazując, że dzień ten będzie świętem państwowym i określając, że ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Pojęcie „inwalida wojenny” jest pojęciem ustawowym, zdefiniowanym w ustawie z dnia 29 maja 1974 r. o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin⁵. Zgodnie z art. 6-8 ustawy, inwalidą wojennym jest żołnierz, który został zaliczony do jednej z grup inwalidów wskutek inwalidztwa powstałego w związku z działaniami wojennymi lub mającymi charakter wojennych, w czasie pełnienia w okresie wojny 1939-1945 służby w Wojsku Polskim, w polskich formacjach wojskowych przy armiach sojusznicznych oraz w oddziałach ruchu podziemnego lub partyzanckiego prowadzących na obszarze Państwa Polskiego walkę z hitlerowskim okupantem, a także w czasie uczestniczenia w walkach z oddziałami Ukraińskiej Powstańczej Armii oraz grupami Wehrwofu. Status ten

⁴ *Remembrance Day & Veterans' Week*, <https://veterans.gc.ca/en/remembrance/get-involved/remembrance-day-veterans-week>.

⁵ Dz. U. z 2025 r. poz. 195.

przysługuje również żołnierzowi mającemu obywatelstwo polskie, który został zaliczony do jednej z grup inwalidów wskutek inwalidztwa powstałego w związku z działaniami wojennymi lub mającymi charakter wojennych w czasie pełnienia w okresie wojny 1939-1945 służby w Armii Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich lub w innych armiach sojuszniczych, a także w oddziałach antyfaszystowskiego ruchu podziemnego lub partyzanckiego działających na obszarze innych państw. Ponadto, za inwalidę wojennego uważa się osobę mającą obywatelstwo polskie, która została zaliczona do jednej z grup inwalidów z tytułu inwalidztwa będącego następstwem zranień lub kontuzji doznanych w związku z: pełnieniem służby w wojskowych oddziałach ludowych w czasie wojny domowej w Hiszpanii lub w okresie internowania w następstwie tej służby, udziałem w obronie Poczty Gdańskiej we wrześniu 1939 r. i w walkach o Cytadelę Poznańską w lutym 1945 r., uczestniczeniem w konwojach w okresie wojny 1939-1945 jako członek załóg handlowych statków morskich, udziałem w Powstaniu Wielkopolskim lub Powstaniach Śląskich, a także rozminowywaniem kraju w czasie pełnienia służby w Siłach Zbrojnych Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej po zakończeniu wojny 1939-1945.

Ustawa o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin odróżnia pojęcie „inwalidy wojennego” od „inwalidy wojskowego”. Zgodnie z art. 30-32 tej ustawy, inwalidą wojskowym jest żołnierz niezawodowy Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, który został zaliczony do jednej z grup inwalidów wskutek inwalidztwa powstałego w czasie odbywania czynnej służby wojskowej w okresie pokoju, z wyjątkiem terytorialnej służby wojskowej pełnionej dyspozycyjnie, lub w ciągu trzech lat od zwolnienia z tej służby, jeżeli inwalidztwo jest następstwem chorób powstałych bądź urazów doznanych podczas jej odbywania. Nie uznaje się za inwalidę wojskowego żołnierza, który został zwolniony z czynnej służby wojskowej w pierwszych sześciu tygodniach jej odbywania z powodu choroby powstałej niewątpliwie przed stawieniem się do służby, jeżeli choroba ta nie uległa pogorszeniu wskutek jej pełnienia. Inwalidztwo może pozostawać w związku ze służbą wojskową lub bez związku z nią. Za inwalidztwo pozostające w związku ze służbą wojskową uważa się inwalidztwo powstałe na skutek wypadku pozostającego w związku z pełnieniem czynnej służby wojskowej, chorób zakaźnych panujących w miejscu służbowego pobytu żołnierza, chorób powstałych w związku ze szczególnymi właściwościami lub warunkami służby wojskowej, a także istotnego pogorszenia stanów chorobowych w związku z tymi właściwościami lub warunkami.

Należy w tym miejscu zauważyć, że w preambule projektu użyto sformułowania odnoszącego się do osób, które doznały trwałego uszczerbku na zdrowiu „w wyniku działań wojennych lub służby wojskowej”. Takie brzmienie obejmuje w sensie językowym zarówno inwalidów wojennych, jak i wojskowych, co mogłoby sugerować szerszy zakres regulacji. Jednakże treść dalszych przepisów projektu, w tym w szczególności ustanowienie dnia 12 kwietnia Dniem Inwalidy Wojennego, wskazuje jednoznacznie, że jego celem jest upamiętnienie wyłącznie inwalidów wojennych, a nie żołnierzy, których inwalidztwo powstało w związku z odbywaniem służby wojskowej w czasie pokoju.

Projekt był przedmiotem analiz Biura Ekspertyz i Oceny Skutków Regulacji Kancelarii Sejmu dotyczących zgodności z prawem Unii Europejskiej⁶. Omawiany projekt był także przedmiotem analizy BEOS w trybie art. 95a ust. 3 Regulaminu Sejmu⁷.

2.

Opiniowany projekt nie dotyczy zagadnień unormowanych w Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności (EKPC).

VI. Skutki społeczne projektowanej ustawy

A. Podmioty, na które wpływa projekt

Projekt wpływa na następujące podmioty:

1. obywatele RP;
2. organy władzy publicznej, w tym centralne urzędy administracji rządowej oraz jednostki samorządowe zaangażowane w obchody świąt państwowych i narodowych;
3. jednostki Wojska Polskiego zaangażowane w kultywowanie upamiętnień i celebrowanie świąt państwowych;
4. organizacje społeczne zaangażowane w kultywowanie upamiętnień inwalidów wojennych, w tym Związek Inwalidów Wojennych RP⁸ (zrzeszający ponad 10 tys. osób)⁹.

Obecnie nie jest obchodzone święto państwowe odrębnie honorujące inwalidów wojennych. Osoby te są natomiast wspominane w ramach obchodów m.in. Dnia Weterana Walk o Niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej, przypadającego na dzień 1 września¹⁰.

Żołnierze, funkcjonariusze służb i ratownicy, którzy służyli w powojennych misjach zagranicznych i zostali ranni lub w inny sposób poszkodowani w trakcie tych działań, są honorowani m.in. w Dniu Weterana Działań poza Granicami Państwa¹¹, przypadającym na dzień 29 maja¹².

Żaden z tych dwóch dni nie jest określony w ustawach mianem święta państwowego.

⁶ *Opinia w sprawie zgodności z prawem Unii Europejskiej poselskiego projektu ustawy o ustanowieniu Dnia Inwalidy Wojennego (przedstawiciel wnioskodawców: poseł Adam Luboński)*, opinia BEOS z 15 IX 2025 r., BEOS-WPEIM-1735/25.

⁷ *Opinia w sprawie stwierdzenia, czy poselski projekt ustawy o ustanowieniu Dnia Inwalidy Wojennego (przedstawiciel wnioskodawców: poseł Adam Luboński) jest projektem ustawy wykonującej prawo Unii Europejskiej w rozumieniu art. 95a regulaminu Sejmu*, opinia BEOS z 15 IX 2025 r., BEOS-WAPEIM-1736/25.

⁸ <https://www.ziwrp.pl>.

⁹ Dane na podstawie: <https://www.kombatanci.gov.pl/index.php/pl/media2/zapowiedzi/3803-obchody-105-rocznicy-utworzenia-zwi%C4%85zku-inwalid%C3%B3w-wojennych-rp-%E2%80%93-11-kwietnia-2024-r,-warszawa>.

¹⁰ Dz. U. z 2014 r. poz. 496, tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 2039.

¹¹ Wyróżnia się tu weteranów działań poza granicami państwa i weteranów poszkodowanych w działaniach poza granicami państwa.

¹² Dz. U. z 2011 r. Nr 205, poz. 1203.

Inwalidzi wojenni wspominani są także w ramach obchodów Święta Wojska Polskiego, przypadającego na dzień 15 sierpnia. Wcześniej święto to obchodzono jako Święto Żołnierza¹³.

Z przedstawionego projektu wynika, że nowe święto państwowe będzie honorować osoby, które w wyniku działań wojennych lub służby wojskowej doznały trwałego uszczerbku na zdrowiu. Obecnie w polskim ustawodawstwie rozróżnia się inwalidów wojennych i inwalidów wojskowych (zob. pkt V opinii). Jak wynika z treści i uzasadnienia projektowanej regulacji ma ona honorować obie grupy – inwalidów wojennych i inwalidów wojskowych, przy czym w nazwie święta wskazywana jest tylko jedna z nich.

B. Wpływ na społeczeństwo

Dzień 12 kwietnia wskazywać ma na historyczne wydarzenie jakim był I Zjazd Zjednoczeniowego Związku Inwalidów Wojennych RP, który miał miejsce w dniach 12-17 kwietnia 1919 r. Obecnie 12 kwietnia obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Załogowych Lotów Kosmicznych określany też jako Międzynarodowy Dzień Lotnictwa i Kosmonautyki¹⁴, upamiętniający pierwszy lot Jurija Gagarina w kosmos w 1961 r. Data ta została wskazana przez ONZ w 2011 r. (rezolucja A/RES/65/271). Obchody obu świąt w jednym dniu mogą mieć wpływ na ich wzajemny przebieg.

Ze względu na treść proponowanych przepisów można oczekiwać, że przyjęcie projektu może być podstawą formułowania oczekiwań lub żądań dotyczących uhonorowania kolejnych grup żołnierzy odrębnym świętem ustanowionym na podstawie ustawy i określonym w niej mianem święta państwowego: ostatnie święto honorujące jedną z grup żołnierzy z okresu II wojny światowej zostało ustanowione 9 stycznia 2025 r., jako Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Armii Krajowej¹⁵. Podobne żądania ustanowienia nowych świąt państwowych mogą być wysuwane także przez przedstawicieli innych grup poszkodowanych w wyniku wydarzeń historycznych i uhonorowanych dotychczas dniami pamięci na podstawie uchwał sejmowych¹⁶ nie zaś w oparciu o ustawę.

Obecnie obchody przypadające na dzień 12 kwietnia i celebrujące kolejne rocznice powstania Związku Inwalidów Wojennych RP (1919 r.) są organizowane przez Związek Inwalidów Wojennych RP i Urząd ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych.

Odnosząc się do terminologii stosowanej w projekcie, należy wskazać, że termin „inwalida” ma obecnie inne konotacje niż w przeszłości i może być odbierany jako nacechowany pejoratywnie. Stanowisko to wyrażają publikacje organizacji

¹³ 4 sierpnia 1923 r. wydany został Rozkaz Dzienny Nr 126 Ministerstwa Spraw Wojskowych, wydany przez gen. Stanisława Szeptyckiego, <https://www.wojsko-polskie.pl/dgrsz/articles/aktualnosci-w/swieto-wojska-polskiego>. Święto Żołnierza było obchodzone do 1947 r. W tym roku ustanowiono Dzień Wojska Polskiego, znosząc Święto Żołnierza.

¹⁴ <https://www.un.org/en/observances/human-spaceflight-day>.

¹⁵ Dz. U. 2020 poz. 181.

¹⁶ Na podstawie uchwał ustanowiono m.in. Dzień Pamięci Ofiar Stanu Wojennego (M.P. 2002 nr 59 poz. 799); Narodowy Dzień Pamięci Ofiar Niemieckich Nazistowskich Obozów Koncentracyjnych i Obozów Zagłady (M.P. z 2015 r. poz. 535).

zajmujących się niepełnosprawnością¹⁷. Z przedstawianych przez nie interpretacji wynika, że obecnie określenie „inwalida” jest powszechnie uważane za obraźliwe i stygmatyzujące, ponieważ kładzie nacisk na niepełnosprawność, zamiast na osobę. Współcześnie preferuje się termin „osoba z niepełnosprawnością”, który podkreśla podmiotowość człowieka, a nie jego schorzenie. Przyjęta w projekcie terminologia językowa może wpłynąć na społeczny odbiór święta (zob. również pkt C poniżej).

C. Konsultacje społeczne

W ramach konsultacji społecznych przesłano 38 ankiet, w tym ankiety zawierające wypowiedzi osób deklarujących się jako reprezentanci Związku Inwalidów Wojennych RP¹⁸ oraz Stowarzyszenia MOST¹⁹. W ankietach tych wyrażono poparcie dla przyjęcia ustawy. Osoby wypowiadające się we własnym imieniu i biorące udział w konsultacjach w większości zwracały uwagę na potrzebę wyrażania szacunku osobom trwale poszkodowanym w walkach z okresu II wojny światowej, wskazując jednocześnie na kilka kwestii. Podkreślano m.in. potrzebę uhonorowania wszystkich osób, które trwale ucierpiały w trakcie działań wojennych, zwłaszcza weteranów wojskowych („dzień weterana”), w tym weteranów poszkodowanych²⁰. Wskazywano również, że obecnie słowo „inwalida” ma inne konotacje niż ponad sto lat temu i może być odbierane jako nacechowane pejoratywnie²¹.

VII. Skutki gospodarcze projektowanej ustawy

Wnioskodawcy ocenili, że projektowana regulacja nie wpłynie na gospodarkę – i z tą oceną należy się zgodzić. Projektowane rozwiązanie nie będzie mieć wpływu na gospodarkę, w tym dynamikę PKB, na rynek pracy, czy na stopę inflacji. W pewnym, niedającym się oszacować zakresie wpłynie na zwiększenie aktywności jednostek sektora kultury i edukacji (np. organizujących wystawy, spektakle, pokazy filmów związane z tematyką święta), organizacji pozarządowych (np. organizujących akcje pomocowe i wydarzenia integracyjne), wydawnictw (przygotowujących publikacje i materiały edukacyjne) i przedsiębiorstw eventowych (organizujących działania promocyjne i obchody święta).

Projekt nie powoduje zwiększenia wydatków przedsiębiorstw.

W konsultacjach społecznych nie wpłynęły komentarze do projektu, które zawierałyby istotne informacje odnoszące się do skutków gospodarczych.

¹⁷ Bogumiła Siedlecka-Goślicka, *O określeniu „kaleka” lub „inwalida”*, <https://archiwum.niepelnosprawni.pl/ledge/x/2021833#:~:text=Dawniej%20okre%C5%9Blenia%20taki%20jak%20%E2%80%9Ekaleka,%E2%80%9D%C2%20bo%20ona%20podkre%C5%9Bla%20podmiotowo%C5%9B%C4%87>.

¹⁸ ID ankiety: 49526.

¹⁹ ID ankiety: 58766.

²⁰ ID ankiety: 49616.

²¹ ID ankiety: 53277.

VIII. Skutki projektowanej ustawy dla sektora finansów publicznych

Wnioskodawcy projektu w DSR wskazują, że proponowane przepisy nie wywołają skutków finansowych w budżecie państwa i budżetach jednostek samorządu terytorialnego.

Można uznać, że Wnioskodawcy prawidłowo rozpoznali skutki finansowe projektu w odniesieniu do sektora finansów publicznych. Wprawdzie poszczególne jednostki tego sektora w ramach prowadzonej działalności mogą podejmować decyzje o upamiętnieniu Dnia Inwalidy Wojennego, należy założyć, że koszty tych obchodów będą pokrywane w ramach obowiązujących limitów wydatków.

W trakcie przeprowadzonych konsultacji społecznych nie przedstawiono informacji dotyczących potencjalnych skutków dla sektora finansów publicznych.

IX. Inne skutki projektowanej ustawy

Nie zidentyfikowano innych skutków wejścia w życie projektowanej ustawy.

X. Zmiana obciążeń administracyjnych

Regulacja przewidziana w projekcie ma charakter symboliczny i edukacyjny. Nadanie Dniu Inwalidy Wojennego charakteru święta państwowego oznacza, iż będzie miała do niego zastosowanie norma wynikająca z ustawy o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej oraz o pieczęciach państwowych w postaci obowiązku podnoszenia flagi państwowej przez organy administracji rządowej i inne organy państwowe oraz państwowe jednostki organizacyjne, organy jednostek samorządu terytorialnego i samorządowe jednostki organizacyjne. W pozostałym zakresie projektowana regulacja nie wprowadza obciążeń administracyjnych dla podmiotów gospodarczych lub jednostek sektora finansów publicznych.

XI. Konkluzje

1. Skutki prawne: Skutkiem prawnym uchwalenia projektu będzie formalne ustanowienie dnia 12 kwietnia świętem państwowym – Dniem Inwalidy Wojennego. Należy przy tym zauważyć, że choć w preambule projektu użyto sformułowania, które w sensie językowym obejmuje również inwalidów wojskowych, sama regulacja odnosi się wyłącznie do inwalidów wojennych.

Projekt nie dotyczy zagadnień unormowanych w EKPC.

2. Skutki społeczne: Obecnie nie jest obchodzone święto państwowe odrębnie honorujące inwalidów wojennych. Osoby te są natomiast wspominane w ramach obchodów Dnia Weterana Walk o Niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej. Jak wynika z treści przepisów i uzasadnienia, projektowana ustawa honorować ma obie grupy osób – inwalidów wojennych i inwalidów wojskowych, przy czym w nazwie święta wskazywana jest tylko jedna z nich. Ze względu na treść projektowanych

przepisów można oczekiwać, że przyjęcie projektu może być podstawą formułowania oczekiwań lub żądań dotyczących uhonorowania kolejnych grup odrębnym świętem ustanowionym na podstawie ustawy i określonym w niej mianem święta państwowego. Należy również wskazać, że stosowany w projekcie termin „inwalida” ma obecnie inne konotacje niż w przeszłości, a w świetle opinii organizacji zajmujących się niepełnosprawnością może być odbierany jako nacechowany pejoratywnie. Podobne stanowisko wyrażano w konsultacjach społecznych projektu.

3. Skutki gospodarcze: Projektowane rozwiązanie nie będzie mieć wpływu na gospodarkę, w tym dynamikę PKB, na rynek pracy oraz na stopę inflacji.

4. Skutki finansowe: Projekt w bardzo ograniczonym zakresie może wpływać na jednostki sektora finansów publicznych, a ewentualne koszty wynikające z decyzji o upamiętnieniu Dnia Inwalidy Wojennego powinny mieć marginalne znaczenie dla gospodarki finansowej tych jednostek.

5. Rozwiązania zagraniczne: Ustanowienie ustawowo wolnego od pracy święta państwowego jest rozwiązaniem stosowanym przez część państw w celu uhonorowania weteranów i poszkodowanych. Przykładem jest Dzień Rozejmu we Francji i Belgii oraz Dzień Pamięci w Kanadzie – święta, w ramach których wyraża się hołd m.in. także weteranom i poległym. Odrębne wolne święta dedykowane weteranom ustanowiły Chorwacja oraz Stany Zjednoczone. Wiele państw członkowskich UE stosuje model, w którym uroczyste obchody i ceremonie dedykowane weteranom odbywają się w dniu roboczym. W grupie tej znajdują się m.in. Czechy, Estonia, Finlandia i Holandia.

Autorzy:

Dorota Olejniczak, ekspert ds. legislacji (pkt I-III)

Natalia Firlej, specjalistka w Wydziale Oceny Skutków Regulacji (pkt IV, XI.5)

dr Krzysztof Niewęglowski, ekspert ds. legislacji (pkt V, X, XI.1)

prof. Krzysztof Wojtyczek, ekspert ds. legislacji (pkt V.2, XI.1.2)

dr Marta Karkowska, specjalistka ds. społecznych (pkt. VI, X, XI.2)

dr Kamilla Kurczewska, specjalistka ds. systemu gospodarczego (pkt. VII, X, XI.3)

Monika Korolewska, specjalistka ds. finansów publicznych (pkt. VIII, X, XI.4)

Akceptował:

Wicedyrektor Biura Ekspertyz
i Oceny Skutków Regulacji

Ziemowit Cieślik

/podpisano elektronicznie/